

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7273/2537

นาย ทรง ตักดี โทธิพิพิธ
นาย เชวง วงศ์วิทวัส กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 428

จำเลยที่ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมูลและควบคุมการก่อสร้างถนนที่เกิดเหตุ จึงมีหน้าที่ดูแลและจัดให้มีเครื่องหมาย ป้ายหรือสัญญาณจราจรในบริเวณที่เกิดเหตุ และต้องคอยควบคุมดูแลให้จำเลยที่ 2 ติดตั้งเครื่องหมายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ได้ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรให้ถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ การกระทำของจำเลยที่ 4 จึงเป็นการละเว้นไม่ควบคุมจำเลยที่ 2 ให้จัดการป้องกันอันตรายอันจะเกิดแก่ผู้ใช้ถนนตามหน้าที่ จำเลยที่ 4 เป็นผู้ประมาทเลินเล่อต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในผลแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ประมูลและทำการก่อสร้างถนนสายรังสิต-บางพูน และสายบางพูน-รังสิต จำเลยที่ 4 มีหน้าที่รับประมูลและควบคุมการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตลอดจนดูแลสั่งการให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 จัดทำเครื่องหมายและสัญญาณไฟให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรในบริเวณก่อสร้าง โดยจำเลยที่ 4 มอบให้จำเลยที่ 3

ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดเป็นผู้ควบคุมโจทก์เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 9ข-4778 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2530 เวลา 19.30 นาฬิกาโจทก์ขับรถยนต์ดังกล่าวมาตามถนนสายบางพูน-รังสิต มุ่งหน้าไปทาง รังสิตและผ่านไปตามเส้นทางตามป้ายศรชี้ของจำเลยที่ 4 เพื่อขึ้นสะพานข้ามทาง รถไฟด้วยความระมัดระวัง แต่เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งได้นำเอาท่อระบายน้ำขนาดใหญ่มาวางปิดตลอดแนวด้านทางลงของ สะพานโดยมิได้มีไฟฟ้าหรือสัญญาณไฟ หรือสิ่งสะท้อนแสงใด ๆ โจทก์ไม่สามารถ หลบหลีกหรือห้ามล้อได้ทัน ทำให้รถยนต์ที่โจทก์ขับชนท่อระบายน้ำเสียหายคิดเป็น เงินค่าเสียหายทั้งสิ้น 300,000 บาท โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยนับจากวันทำละเมิดถึงวัน ฟ้อง 1,875 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 301,875 บาท และดอกเบี้ย นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะจ่ายเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์ไม่ได้ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุ จึงไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้ประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์เสียหาย ความประมาทเกิดจาก โจทก์ขับรถด้วยความเร็วสูงขณะเมาสุราจำเลยได้มีสัญญาณไฟกระพริบและป้าย สะท้อนแสงไว้ห่างจากท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งใช้ปิดกั้นถนนประมาณ 10 เมตร แล้ว โจทก์เสียหายไม่เกิน 10,000 บาท ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ก่อนจำเลยที่ 3 ยื่นคำให้การ โจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนคำฟ้องศาลชั้นต้น อนุญาต

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 เป็นผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ควบคุมจำเลยที่ 2 ให้การ ก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง ไม่มีหน้าที่ควบคุมสั่งการให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 จัดทำ เครื่องหมายและสัญญาณไฟตามฟองโจทก์ แต่จำเลยที่ 4 ก็ได้สอดส่องดูแลและ

ตรวจสอบให้จำเลยที่ 2 จัดให้มีเครื่องหมายจราจรชั่วคราวสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ติดอยู่ตลอดระยะทางที่ก่อสร้างเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรในบริเวณก่อสร้างดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว และจำเลยที่ 4 ไม่เป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำจำเลยที่ 4 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ อุบัติเหตุคดีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของโจทก์เอง ค่าเสียหายของโจทก์ไม่เกิน 6,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 176,615 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 4 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์สองในสามส่วนของเงินจำนวน 176,615 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248วรรคหนึ่ง และในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 4 ว่า จำเลยที่ 4 มิได้เป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้จำเลยที่ 2 ทำหรือในคำสั่งที่ให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่จำเลยที่ 2 ได้ก่อให้เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

428 นั้น เห็นว่า เมื่อศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงถึงที่สุดแล้วว่า จำเลยที่ 4 มีหน้าที่ดูแลและจัดให้มีเครื่องหมายป้ายหรือสัญญาณจราจรในบริเวณที่เกิดเหตุ และต้องคอยควบคุมดูแลให้จำเลยที่ 2 ติดตั้งเครื่องหมายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ได้ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรให้ถูกต้อง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ การกระทำของจำเลยที่ 4 จึงเป็นการละเว้นไม่ควบคุมจำเลยที่ 2 ให้จัดการป้องกันอันตรายอันจะเกิดแก่ผู้ใช้ถนนตามหน้าที่ จำเลยที่ 4 เป็นผู้ประมาทเลินเล่อ ต้องรับผิดชอบโจทก์ในผลแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ